

1506270-92.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

WANDERSON SOARES DE MELO

Vistos.

WANDERSON SOARES DE MELO foi denunciado como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 14 de março de 2022, por volta de 12:00 horas, na Estrada Coronel Jose Gladiador, 10, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506270-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506270-92.2022.8.26.0228 - c. 2022/000364

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

WANDERSON SOARES DE MELO

Vistos.

WANDERSON SOARES DE MELO foi denunciado como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 14 de março de 2022, por volta de 12:00 horas, na Estrada Coronel Jose Gladiador, 10, Anhanguera, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 80 porções de cocaína (23,6 gramas, acondicionados em 35 papelotes e 24,3 gramas acondicionados em 45 microtubos/ependorf), 47 pedras de crack (9,2 gramas), 04 porções de haxixe (0,6 gramas), 24 invólucros de maconha (43,2 gramas), 05 frascos contendo lança-perfume (150 ml) e 04 porções de entorpecentes sintéticos (a ser avaliado em laudo definitivo), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls.04/07, auto de exibição e apreensão de fls.19/20 e laudo preliminar de fls. 24/29.

Notificado, o acusado apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado.

Em audiência, foi ouvida uma testemunha, após o que foi o réu interrogado. Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos a denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo laudo pericial (fls. 165/168), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em Juízo, assim como fizera em solo policial, o acusado confessou a prática do delito.

Afirmou que, no dia dos fatos, realmente estava vendendo drogas. Era o primeiro dia e receberia dez por cento do valor da venda. Nunca foi processado. Trabalha como ajudante em restaurante e ganha R 2.750,00, por mês. É casado e tem dois filhos.

A confissão do acusado se harmoniza com as demais provas dos autos.

A testemunha Priscila Freitas Viana, policial militar, afirmou que estavam em cumprimento de ordem de serviço, quando se depararam com um indivíduo, que, ao vê-los, dispensou, em uma moita, a sacola que portava. Reconhece o acusado em audiência. Realizaram a abordagem e encontraram com o réu certa quantia, em dinheiro trocado. Na sacola que o acusado havia dispensado havia porções de cocaína, crack e maconha. Disse que era o primeiro dia. Já tinha abordado anteriormente, mas nada de ilícito havia encontrado com ele.

Encerrada a instrução, o conjunto probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática da conduta descrita na inicial acusatória. A policial militar fez relato seguro e coerente sobre a ocorrência, harmônico com aquele feito na fase policial.

As palavras da testemunha são merecedoras de total credibilidade, eis que nada há nos autos a indicar que tivesse motivos para incriminar falsamente o acusado.

Nada mais é necessário para a condenação.

Ressalte-se que os depoimentos prestados foram ratificadores da confissão do

acusado.

Com efeito, as circunstâncias da ocorrência, quais sejam: a conduta do acusado, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, o dinheiro também apreendido e sua confissão em Juízo evidenciam que ele praticava, no local dos fatos, a vil mercancia.

Comprovados, assim, os fatos descritos na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado é primário e sem antecedentes criminais, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O acusado confessou a prática do delito. Ocorre que, nessa fase de fixação da pena, esta não pode ser estabelecida aquém do mínimo legal cominado, consoante consolidado entendimento jurisprudencial.

Ausentes outras agravantes e atenuantes.

Preenchidos os requisitos legais do §4º, do art. 33, da Lei Antitóxicos, diminuo de dois terços a pena, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, eis que ausentes outras causas modificadoras.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação e condeno WANDERSON SOARES DE MELO como incurso nas sanções do art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Tendo em vista entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, retirando a natureza de hediondo do delito de tráfico privilegiado, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem fixados pelo Juízo das Execuções Penais, e em pena pecuniária equivalente a dez dias-multa, fixados no patamar mínimo.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, guardando-se o necessário para eventual contraprova.

Nos termos do art. 91, inc. II, alínea "b", do Código Penal, e do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, determino o perdimento da quantia apreendida nos autos em favor da União, oficiando-se oportunamente em observância ao §4º, do citado art. 63.

Também após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA